广东深茂铁路有限责任公司“12.29”电梯一般事故调查报告

时间: 2022-03-30 15:44:31 来源: 阳江市市场监督管理局 阅读量:85 【打印】

2021年10月18日，阳江市市场监督管理局接到阳江市市场监督管理局阳东分局关于一起特种设备事故的报告。2020年12月29日20时10分许，镇深茂铁路阳东站发生一起自动扶梯剪切事故，造成1男童严重受伤，截至2022年2月16日调查完成时统计，直接经济损失135830.33元。

阳江市市场监督管理局高度重视这起特种设备事故，立即启动事故调查工作程序。根据《中华人民共和国特种设备安全法》《国务院特种设备安电梯安全使用条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家质检总局第115号令）《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG03-2015）有关监督管理局、市市场监督管理局阳东分局、阳东区应急管理局、阳江市公安局阳东分局、阳东区总工会、阳东区合山镇人民政府、广东省特种设备检测位组成的事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查看视频材料、综合分析等过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.广东深茂铁路有限责任公司（以下简称“深茂铁路公司”），已取得营业执照。2018年6月17日向原阳江市质监局申领了特种设备使用登记证QD0003(18)），是涉事电梯的产权单位和使用管理人。

单位名称	广东深茂铁路有限责任公司
统一社会信用代码	9144070509237229X5
成立日期	2014年2月20日
住　所	江门市新会区会城惠康路3号
类　型	其他有限责任公司
法定代表人	邓万福（事发时，法定代表人为周克舜）

2.广深铁路股份有限公司广州南车站（以下简称“广州南车站”），已取得营业执照。深茂铁路公司与中国铁路广州局集团有限公司通过签订《委托运输管理合同》（以下简称“《管理合同》”），将深茂铁路阳东站全权委托中国铁路广州局集团有限公司管理。中国铁路广州局集团有限公司指对深茂铁路阳东站电梯进行实际管理和使用。

单位名称	广深铁路股份有限公司广州南车站
统一社会信用代码	914401015863740413
成立日期	2013年12月30日
住　所	广州市番禺区石壁街南站南路

类　型	其他股份有限公司分公司（上市）
负 责 人	王洪军

3.湖南铁路联创技术发展有限公司（以下简称“湖南联创公司”），已取得营业执照。深茂铁路公司与湖南联创公司通过签订《深茂铁路（江茂委托维护保养及管理付费协议》，将深茂铁路阳东站站内设备（含电梯）委托予湖南联创公司进行维护保养及管理。

单位名称	湖南铁路联创技术发展有限公司
统一社会信用代码	914300001837653126
成立日期	1992年2月11日
住　所	长沙市芙蓉区五一大道平安街52号
类　型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	龚连平

4.广州西奥电梯安装工程有限公司（以下简称“广州西奥电梯公司”），已取得营业执照和电梯维保资质证书，证件号：TS3344U40-2023，类梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道，施工类别：安装、修理，级别：A。湖南联创公司由于未取得电梯的维修保养资质，故将深茂铁路阳东站站内过维保合同委托予广州西奥电梯公司开展。

单位名称	广州西奥电梯安装工程有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5AMKF21L
成立日期	2017年12月8日
住　所	广州市海珠区新市头北约新街3号之一5层（仅限办公用途）
类　型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	汪定富

（二）涉事电梯基本情况

涉事电梯已取得特种设备使用登记证，编号：梯51粤QD0003(18)，设备代码：35004417002018060005。

设备种类	电梯	**设备品种**	自动扶梯

设备参数	名义速度:0.5m/s 倾斜角:27.3° 提升高度:7.54m		
型 号	XO-TOF	**产品编号**	XODTB59270
制 造 单 位	杭州西奥电梯有限公司		
安 装 单 位	杭州西奥电梯有限公司		
维 保 单 位	广州西奥电梯安装工程有限公司		
使用登记单位	广东深茂铁路有限责任公司		
上年度定期检验日期及结论	2020年6月11日，合格。		
本年度定期检验日期及结论	2021年5月24日，合格。		
检 验 单 位	中国铁路广州局集团有限公司特种设备检测所		

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年12月29日20时10分许，幼童黄*梃随母亲刘*好乘坐客运列车至深茂铁路阳东站下车，后搭乘自动扶梯出站。乘坐自动扶梯过程中，刘*好的手，黄*梃则靠在涉事电梯行进方向右侧扶手旁，黄*梃右脚夹入自动扶梯的梯级板与侧板之间的缝隙。黄*梃被拖行至扶梯底部，造成右脚掌前三分之*梃抱出，并向附近车站工作人员及乘客求助。

（二）应急救援情况

事故发生后，刘*好抱着黄*梃与一同出站的一名旅客向出站口客运员陈*求助，随后站台客运员侯*慧到达扶梯入口并用对讲机向客运值班员王*彬值班站长黄*也先后达到现场提供帮助，王*彬多次拨打120电话均占线。由于阳东站未配备医疗急救物资，当时正值疫情防控期间，一名当地政府配备止血包帮伤者包扎伤口。20时15分左右，出站口一名网约车司机主动搭乘刘*好和伤者黄*梃到合山镇卫生院。由于合山镇卫生院医疗条件有限，黄*梃人民医院，于20时50分左右到达并接受初步处理。

同时，在事故现场。20时19分至27分，广州南车站值班员王*彬、湖南联创公司驻站人员陈*钦先后到达涉事电梯处欲取出幼童断肢，未能取出。西奥电梯公司到现场处理。21时13分，广州西奥电梯公司维保人员曾*选先行到达现场开始处理，21时40分取出断肢并以冰水保存。21时44分，公安亲黄*汉携断肢至阳江市人民医院。23时，伤者随家属前往广州和平骨科医院进行救治，于次日凌晨1时10分左右到达。

（三）事故善后处理情况

经手术救治，断肢已接上。术后右脚掌比左脚掌短1cm，右脚掌无法弯曲，最右边两只脚趾停止发育；能行走但功能受限。截至介入调查时已使元，广州南车站已先行垫付。涉事电梯已购买公众责任保险，但深茂铁路公司和广州南车站认为黄*梃被电梯夹伤是一起其母疏于监护导致的旅客受伤事故，未通知电梯保险人及时启动电梯事故应急垫付、支付机制。截至目前，深茂铁路公司和伤者家属尚未就赔偿问题达成一致意见。

事故发生后，广州南车站没有保护好事故现场,没有向当地市场监管部门、应急部门报告事故。2021年1月12日对涉事电梯开始进行维修并于1月已被破坏，截至伤者家属进行投诉时已事隔多时。事故调查组勘查后无法对涉事电梯事故发生时的安全状态进行安全评估。

人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

人员伤亡情况

事故造成男幼童黄*梃（身份证号：441723201****2917，阳江阳东人）重伤。

设备损坏情况

涉事电梯损坏轻微。

直接经济损失

截至事故调查组介入调查止，事故造成直接经济损失135830.33元（医疗费用），伤者后期治疗费用和赔偿费用尚未计算。

四、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）涉事电梯是否处于安全状态，是事故发生与否的重要因素，但现不再具备查明条件。事故发生后，事故发生单位没有按照《中华人民共和七十条第一款 [1] 规定向当地市场监管部门、应急部门报告事故，没有保护事故现场和有关证据。事故调查组无法对涉事电梯事故发生时估，事故的发生是否涉及设备的安全因素无法查明。

（2）伤者黄*梃与其母刘*好同行乘梯时，其母刘*好在自动扶梯行进期间使用手机，疏于监护，伤者黄*梃乘坐电梯存在危险行为。

2.间接原因

（1）深茂铁路公司电梯安全管理主体责任落实不到位。

深茂铁路公司是涉事电梯产权单位和使用管理人。根据《广东省电梯安全使用条例》第九条第一款 [2]，深茂铁路公司是涉事电梯使人。深茂铁路公司通过《管理合同》全权委托中国铁路广州局集团有限公司管理深茂铁路阳东站电梯，但未履行《管理合同》附件2《深茂铁路江门至州局集团有限公司运输管理专项管理细则》“对托管电梯的安全管理进行监督检查” [3] 的义务，疏于管理，未及时发现阳东站员工的处，员工不熟悉公司安全规章制度及操作规程，员工岗位职责不明确，安全管理制度未有效执行，相关安全管理人员履职不到位，安全意识淡薄等问题整改。

（2）广州南车站安全管理制度未落实，安全管理不到位。

根据《广东省电梯使用安全条例》第九条第二款 [4]，广州南车站作为电梯安全管理的受托人，虽已制订《广州南车站客运电梯管理梯事故应急预案》，但根据事故现场视频材料和参与救援人员的询问笔录分析，值班人员未按照《广州南车站客运电梯管理办法》值守和巡视制度落实止不安全乘坐电梯行为。反映内部安全教育未落到实处，员工不熟悉公司安全规章制度及操作规程，员工岗位职责不明确，安全防范意识淡薄。同时，于形式。根据伤者家属及参与救援人员的询问笔录分析，事故发生后，阳东站未能按照《广州南车站电梯事故应急预案》配备救援设施实施救援，员工救援员工不明确各自救援职责，救援未能有序开展，预案被当做一纸空文，应急演练和安全培训浮于形式。事故发生后没有按照《中华人民共和国特种第一款 [5] 规定立即向当地市场监管部门、应急部门报告事故，没有保护事故现场和有关证据。

3.主要原因

深茂铁路公司和广州南车站落实安全主体责任不到位。按照《特种设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03-2015）7.4事故责任认定“……（2现场、毁灭证据资料或者未及时报告事故等导致事故原因不清、责任无法认定的，责任者应当承担事故全部责任”规定，认定深茂铁路公司负涉事电梯状态责任。

4.次要原因

伤者黄*梃的母亲刘*好未履行监护人的监护义务。

（二）事故性质

根据《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第115号）第六条 [6] 规定。事故调查组认定，该事故是安全责任事故。

五、事故责任认定及对责任人、责任单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

1.周*舜（身份证号：4328021962****303X），事故发生时任深茂铁路公司法定代表人、安全生产第一责任人。未依法履行电梯安全管理工作职责，未督促、检查本单位电梯安全管理落实情况。对事故发生负有主要领导责任。依照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第（一）项 [7] 规定，建议由有管辖权的纪检监察机关依纪依法给予周克舜相应处理，建议阳江市市场监督管理局依法对其处2020年年收入百分之三十的罚款。

2.王*军（身份证号：4301031973****4657），广州南车站负责人、安全生产第一责任人。未依法履行受托电梯安全管理工作职责，未督促、检查本单位电梯安全管理落实情况。对事故发生负有主要领导责任；事故发生后，没有组织保护事故现场和有关证据，没有及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。依照《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条第（二）项 [8] 规定，建议由有管辖权的纪检监察机关依纪依法给予王*军相应处理，建议阳江市市场监督管理局依法对其处一万元以上五万元以下罚款。

3.王*彬（身份证号：2206211990****0038），广州南车站员工，电梯安全管理员，持有电梯安全管理员资格证书，证书编号：220621199000****，发证机关为深圳市市场监督管理局。事故发生时在深茂铁路阳东站当值的客运值班员，未履行电梯安全管理职责，没有及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。建议阳江市市场监督管理局依照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条 [9] 规定，函告证书发证部门吊销其电梯安全管理员证书。

4.刘*好（身份证号：4417231990****0068），伤者黄*梃的母亲，事故发生时黄*梃身边的监护人，未履行监护人的监护义务，对事故的发生负有责任，依照《广东省电梯使用安全条例》第六条第四款 [10]，监护人应当履行对被监护人安全、文明使用电梯的监护义务。刘*好在本次事故中疏于监护，但考虑伤者日后需照料且伤者家庭经济基础薄弱，除承担本次事故的应负民事责任外，建议免于行政责任追究。

（二）对相关责任单位的处理建议

1.深茂铁路公司对事故的发生负有主要责任，建议阳江市市场监督管理局依照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项 [11] 规定对该单位处十万元以上二十万元以下罚款。

2.广州南车站违反《中华人民共和国特种设备安全法》第七十条第一款规定，建议阳江市市场监督管理局依照《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项 [12] 规定对该单位处五万元以上二十万元以下罚款。

3.广州西奥电梯公司虽不是本次事故的责任单位，但其在接到事故报告后未能在三十分钟内赶到事故现场协助电梯使用管理人实施救援，违反《广东省电梯使用安全条例》第三十二条第二款 [13] 规定，建议阳江市市场监督管理局依照《广东省电梯使用安全条例》第三十七条 [14] 规定对其处一万元以上罚款。

（三）关于对事故造成人身伤害的赔偿责任建议

根据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条 [15] 和《广东省电梯使用安全条例》第三十二条第四款 [16] 规定，责任单位应担相应赔偿责任，主动消除社会不良影响。

六、预防及整改措施

针对该事故暴露出来的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业主体责任、部门监管责任，有效防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）认真落实企业安全主体责任

责成深茂铁路公司和广州南车站要认真落实安全生产和特种设备安全主体责任，进一步提高认识，建立健全生产安全和特种设备安全管理制度并严格执行，杜绝行业安全生产问题，加大安全生产监督检查力度，切实把特种设备安全工作要求落实到生产经营每个环节、每个岗位和每名员工，真正做到安全责任到位、救援到位。

（二）切实加强电梯等特种设备使用各领域的安全监督管理

市场监管部门要严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规的规定，加强对电梯等特种设备的安全监察，减少安全事故隐患。加强查处特种设备违法违规行为，进一步整顿和规范特种设备使用行为。

（三）强化公众聚集场所的电梯事故应急救援演练

特种设备使用单位，尤其是公众聚集场所的电梯使用管理单位，要在特种设备安全管理和应急方面投入必要的人、财、物，定期开展应急演练并不断完善应急预案，相关从业人员要对事故应急预案启动、事故报告、处理流程熟悉掌握，确保应急预案响应高效、应急演练取得实效。

（四）加大对电梯等特种设备法律法规的宣传力度

电梯等特种设备涉及生活、生产使用各个领域，有关职能部门应加强电梯安全宣传教育，普及电梯安全知识，增强社会公众的电梯安全意识。切实从业人员的法治意识、安全生产红线意识和主体责任意识，使企业从“要我安全”到“我要安全”转变，营造“科学发展、安全发展”的良好发展氛围

广东深茂铁路有限责任公司“12.29”电梯

一般事故调查组（代章）

2022年2月17日

[1]《中华人民共和国特种设备安全法》第七十条第一款：特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

[2]《广东省电梯使用安全条例》第九条第一款：电梯使用管理人是电梯使用安全管理的首负责任人，对电梯日常使用安全负责，履行下列义务：……

[3]《深茂铁路江门至茂名段委托中国铁路广州局集团有限公司运输管理专项管理细则》一、安全管理：2.甲方应指定专人负责安全生产工作，监督检查安全管理工作，并及时向乙方通报监督检查情况；对乙方提出的设备隐患整治及安全设施投入等进行审核，并将审核意见函复乙方，保证资金落实。

[4]《广东省电梯使用安全条例》第九条第二款：对自行管理的电梯，使用管理人可以将前款所列义务中的一项或者多项委托他人管理，受托人对受托义务。

[5]《中华人民共和国特种设备安全法》第七十条第一款：特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大损失，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。

[6]《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第115号）第六条：本规定所称的特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动是压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏滞留、人员转移等突发事件。

[7]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处罚人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款。

[8]《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条：发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：（二）对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。

[9]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条：违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和安全造成事故的，吊销相关人员的资格。

[10]《广东省电梯使用安全条例》第六条第四款：监护人应当履行对被监护人安全、文明使用电梯的监护义务。

[11]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）十万元以上二十万元以下罚款。

[12]《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条 发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：（二）对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。

[13]《广东省电梯使用安全条例》第三十二条第二款：电梯维护保养单位应当在接到事故报告后三十分钟内赶到现场协助电梯使用管理人实施救援。

[14]《广东省电梯使用安全条例》第三十七条：违反本条例第十五条第一款、第十八条、第三十二条第二款规定，电梯维护保养单位未履行相关义务的，万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

[15]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）十万元以上二十万元以下罚款。

[16]《广东省电梯使用安全条例》第三十二条第四款：特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查，分析事故原因，提出事故调查政府，并报上一级人民政府特种设备安全监督管理部门备案。事故责任认定后，有关部门和单位应当依法追究事故责任单位和人员的责任。因事故造成损应当依法承担赔偿责任。

分享到：